Hồ sơ vụ án thể hiện trên diện tích đất của anh Chung chuyển nhượng cho anh Quang còn có một căn nhà xây mái bằng một tầng diện tích 75 m2 và công trình phụ. Nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do nhà chưa đăng ký trong giấy chứng nhận nên trong hợp đồng chuyển nhượng đất không thể hiện có căn nhà trên. Khi anh nhận chuyển nhượng là anh nhận cả nhà và đất. Nay anh Quang chấp nhận chi phí xây dựng căn nhà anh Chung đã xây dựng trước đó là 140 triệu đồng.

Theo lời trình bày của Công chứng viên Lê Văn Hữu, ông có công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh Quang và anh Chung; hai bên đã tự thỏa thuận là đã thanh toán đủ tiền chuyển nhượng cho nhau giá 500 triệu đồng theo hợp đồng, còn việc thực tế các bên thanh toán như thế nào tôi hoàn toàn không biết và không liên quan.

Câu hỏi 1: Theo tình tiết: "*Anh Quang khởi kiện anh Chung đề nghị Tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập ngày 18/11/2017. Anh Chung đề nghị tuyên giao dịch vô hiệu do giả tạo mà không yêu cầu xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu*".

Tòa án đã giải thích về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu nhưng anh Chung vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình. Giả sử đây là giao dịch vô hiệu, theo Anh/Chị Tòa án có xử lý hậu quả của hợp đồng vô hiệu không?

Câu hỏi 2: Là luật sư của anh Chung, Anh/Chị hãy tư vấn cho anh Chung về yêu cầu và thủ tục tố tụng để Tòa án xem xét giải quyết yêu cầu của anh Chung.

Câu hỏi 3: Xác định các quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án.

Câu hỏi 4: Trình bày nội dung cơ bản của bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Chung.

Câu 2 (Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề sau): 5,0 điểm

Đề số 1:

Đỗ Văn T sinh năm 1968 có Giấy phép lái xe Hạng B2 theo quy định. Khoảng 19h ngày 03/11/2018, T điều khiển ô tô lưu thông trên đường một chiều có dải phân cách cứng cố định giữa hai chiều đường, mặt đường trải nhựa bằng phẳng, rộng 14,4 mét, tính từ giải phân cách cố định vào lề đường bên phải, gồm có 3 làn đường, trong đó làn ngoài cùng sát dải phân cách rộng 4 mét, làn giữa rộng 3,2 mét và làn trong sát mép lề phải rộng 7,2 mét. Lúc này thời tiết khô ráo, mật độ phương tiện tham gia giao thông bình thường và 2 bên có đèn cao áp chiếu sáng và không bị che khuất tầm nhìn. Khi T điều khiển ô tô đi ở làn đường ngoài cùng (giáp giải phân cách), qua ngã tư được khoảng 7 mét thì chiếc điện thoại di động của T để bên ghế phụ có tín hiệu cuộc gọi đến. T dùng tay trái điều khiển vô lăng, tay phải với điện thoại di động để nhận cuộc gọi. Cùng lúc này có ông Trần Văn K đang điều khiển xe mô tô đi ngược chiều, chếch chéo từ lề đường bên phải ra gần đến giải phân cách cứng. Do không chú ý quan sát tình trạng giao thông trên đường và không làm chủ tốc độ nên phần đầu và lốp xe bên trái của xe ô tô do T điều khiển đã va chạm với xe mô tô của ông K điều khiển làm ông K bị ngã xuống đường. Sau khi tai nạn, T không dừng xe ô tô tại hiện trường mà tiếp tục đi tiếp 70 mét thì dừng lại lề bên phải để quan sát, sau đó tiếp tục lái xe đi.

Ngày 04/11/2018, T đã đưa xe ô tô đến xưởng sửa chữa ô tô để sửa chữa các hư hỏng do va chạm với xe máy của ông K. Đến 26/11/2018, khi bị phát hiện, T đã đem ô tô giao nộp cho CQĐT. Các dấu vết hư hỏng ở xe gồm: ba đờ sốc, dè chắn bùn lốp trước